

1500172-37.2020.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... de precisão ou anotações referentes ao tráfico de drogas.

A testemunha ANDERSON LUIS DOS REIS PACHECO, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que no local dos fatos era um ponto de tráfico já conhecido.

Maicon, de alcunha "ratão", junto com Keren realizavam tráfico no local. A casa é toda fechada e vazada por grades. Informações eram de que as drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500172-37.2020.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 30 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500172-37.2020.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE MARTINS DE SOUZA e outros

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de MAICON ALVES FRANCISCO, KEREN ANDRESSA NUNES DOS SANTOS e ALINE MARTINS DE SOUZA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"1. Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito, que antes do dia 24 de julho de 2020, na residência situada na Rua Vista Alegre, nº 757, Jardim Aritana, nesta cidade Comarca de Tupã, MAICON ALVES FRANCISCO, qualificado à fl. 239, KEREN ANDRESSA NUNES DOS SANTOS, qualificada à fl. 10, e ALINE MARTINS DE SOUZA, qualificada à fl. 15, associaram-se para, reiteradamente ou não, praticar o crime de tráfico de drogas;
2. Consta, ainda, dos inclusos autos, que no dia 24 de julho de 2020, na residência situada na Rua Vista Alegre, nº 757, Jardim Aritana, nesta cidade Comarca de Tupã, MAICON ALVES FRANCISCO, qualificado à fl. 239, e KEREN ANDRESSA NUNES DOS SANTOS, qualificada à fl. 10, cultivavam planta (Cannabis sativa) que constitui matéria-prima para a preparação de drogas; e ALINE MARTINS DE SOUZA, qualificada à fl. 15, previamente ajustados, com unidade de desígnios, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína, na forma de "crack",

embaladas em invólucros plásticos fechados por nó, com peso líquido de 0,31 g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/19, e laudo de constatação de fls. 34/37 e 38/41, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além de R\$ 500,00 (quinhentos reais) relacionados à denunciada KEREN e R\$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) localizados em poder da denunciada ALINE, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/19.

As referidas substâncias causam dependência psíquica e constam da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98.

É dos autos que os imputados MAICON e ALINE são casados e residem no local dos fatos, enquanto ALINE, moradora do distrito de Parnaso, era a fornecedora das drogas. Extrai-se que eles resolveram praticar o tráfico de drogas nesta cidade. Para tanto, ALINE era responsável por abastecer o local com drogas, as quais eram comercializadas ao consumo de terceiros pelo casal MAICON e KEREN.

Sucedem que policiais militares da equipe da força tática desta urbe, dias após receberem denúncias de que no referido endereço estava sendo promovido o tráfico de drogas pelos denunciados, efetuavam patrulhamento pela região dos fatos, avistaram Aline, junto da pessoa que foi identificada como Vanderlei, vulgo "zoio", na frente da casa, estando Maicon a atendendo do lado de dentro.

Ao avistar a presença dos policiais, Aline rapidamente jogou um "tubo plástico" (confete M&M) por cima do portão, enquanto Maicon fechou o cadeado e passou a recolher o entorpecente que caiu no chão. Neste momento, Aline foi abordada e revistada com o apoio da policial militar Caldeira, tendo sido localizadas, em seu sutiã, 05 (cinco) porções de cocaína, envoltas em embalagem plástica, além de R\$ 141,00 (cento e quarenta e um reais) em dinheiro.

Na sequência, Keren, amasiada de Maicon, foi até o portão e passou a argumentar que não tinha a chave do cadeado, ganhando tempo para a fuga de Maicon, que se evadiu do local pelos fundos da residência, levando consigo a droga que Aline havia atirado pelo portão.

Diante disso, foi necessário o arrombamento do portão, após o qual, procedeu-se à abordagem de Keren, sendo que de ilícito foi encontrado em seu poder. Ato contínuo, em sua companhia, os policiais realizaram buscas no quarto do casal, onde lograram êxito na localização de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em notas diversas, escondidos debaixo do colchão.

Prosseguindo-se as diligências, localizaram, ainda, na pia da cozinha do imóvel, 02 (dois) vasos com plantas de "maconha" (Cannabis sativa).

Ainda, foram empreendidas diligências pelos arredores do local dos fatos, com o intuito de localizar o denunciado Maicon, todavia sem êxito.

As drogas, as plantas e o numerário foram apreendidos (fls. 17/19), sendo os entorpecentes e as plantas submetidos a exame pericial provisório (fls. 38/41, 34/37 e 42/45), que apontou que as substâncias tratavam-se mesmo de cocaína, enquanto que a perícia realizada nas plantas não foi conclusiva, sendo as substâncias encaminhadas para realização perícia complementar, cujo laudo definitivo será juntada aos autos assim que estiver disponível.

A associação para o tráfico de drogas restou tranquilamente delineada, mormente pela flagrância pelos policiais militares do momento em que a denunciada Aline jogou a droga pelo portão para Maicon, demonstrar de modo cristalino que era ela a responsável pelo abastecimento daquele ponto de venda de drogas. Não obstante, destaca-se também a conduta de Maicon em trancar o portão, para evitar o ingresso dos policiais, e em recolher o entorpecente que havia caído do chão, bem como a atitude deliberada de sua companheira Keren em afirmar que não possuía a chave do portão, a fim de permitir que seu companheiro tivesse mais tempo para empreender fuga do local, o que, de fato, aconteceu.

Nesse sentido, verifica-se que as denúncias que recaíam sobre os acusados eram procedentes, sendo confirmadas pela presente ocorrência.

Indagadas em sede policial, as denunciadas ALINE e KEREN mantiveram-se silentes a respeito dos fatos, externando ambas o desejo de se manifestarem apenas em juízo (fls. 08 e 12).

Em relação ao indivíduo Vanderlei, inquirido (fl. 05), aduziu que caminhava pelo

local no momento dos fatos, tendo cumprimentado de longe Aline, sua conhecida, quando foram abordados pela polícia, porém nada de ilícito foi encontrado em seu poder, somente a quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais), oriunda de seu trabalho como pedreiro. Asseverou que é usuário de maconha, contudo não tem envolvimento com o tráfico de drogas, e estava apenas passando pelo local no momento dos fatos. Outrossim, as circunstâncias em que ocorreram as prisões em flagrante, lastreada em informação prévia, a fuga do denunciado Maicon, bem como o modo como estavam os entorpecentes, acondicionados em invólucros plásticos fechados por nó, típicos para a venda, fracionados em porções individuais e semelhantes, a facilitar a comercialização, denotam que ambos desenvolviam na ocasião o tráfico ilícito de entorpecentes de modo reiterado."

A denúncia foi recebida em 26/09/2021 (fls. 345/348).

Devidamente citados, os réus apresentaram defesas prévias. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas, sendo, após, interrogados os réus (fls. 496/498).

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação, em parte, nos termos da denúncia, somente com relação aos crimes previstos no art. 33, caput e §1º, inc. II, da Lei de Drogas. Com relação ao crime de associação para o tráfico, pugnou pela absolvição dos réus.

A Defesa de Maicon, em alegações finais orais, pugnou pela absolvição.

A Defesa de Aline e Keren, em memoriais (fls. 500/545), pugnou pela nulidade das provas. No mérito, pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da insignificância e pela desclassificação.

Vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa.

Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem.

No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea "b" do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

No caso em tela, consoante as provas orais colhidas em Juízo, os policiais visualizaram uma das corréis jogando drogas dentro da residência objeto da busca.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de

domicílio, porque o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que os indivíduos estavam em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP.

Corroborando tal decisão, é neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJSP.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. 4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) - grifei

Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas. Prisão preventiva. Constrangimento ilegal. Alegação de violação de domicílio pelos policiais militares quando dos procedimentos que levaram à prisão em flagrante. Ilicitude probatória. Pedido de trancamento da ação penal. Desnecessidade da custódia cautelar. 1. A inviolabilidade do domicílio mereceu, por parte do legislador constituinte, a devida tutela no contexto dos direitos fundamentais (artigo 5º, inciso XI, Constituição Federal). Trata-se, a bem da verdade, de corolário do direito à privacidade, figurando, dessa forma, como a sua garantia. A inviolabilidade, contudo, não possui contornos absolutos tendo o próprio legislador indicado as hipóteses excepcionais de sua restrição. 2. O ingresso regular na casa alheia depende da existência de justa causa para a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar. A situação de flagrante deve ser indicada ou deduzida pelas circunstâncias fáticas, sob pena de se admitir que invasões arbitrárias possam ser tomadas, sacrificando-se a garantia constitucional. 3. Ação policial que foi precedida de denúncia que apontava para um imóvel como ponto de tráfico de drogas. Indivíduo que, ao avistar, a viatura teria ingressado correndo para o interior da casa, Conduta que fornece, em exame sumário, um quadro de justa causa para o ingresso. Questões que demandam aprofundamento probatório no curso da ação penal de conhecimento. 4. Paciente que foi beneficiado com liminar concedida em sede de habeas corpus. Prisão preventiva revogada com a imposição de medidas cautelares alternativas. Registro de descumprimento de medida de recolhimento domiciliar noturno. Imposição da prisão preventiva que atendeu ao disposto no art. 312, par. primeiro do CPP. Periculum libertatis demonstrado. Insuficiência das

medidas cautelares alternativas revelada. 5. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 21779035620218260000 SP 2177903-56.2021.8.26.0000, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 03/09/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/09/2021) - grifei

Apelação. Tráfico de drogas e receptação. Recurso defensivo. Alegação de ilicitude das provas colhidas diante da violação de domicílio. Alegação de inexistência de situação de flagrância ou mesmo de ordem judicial autorizadora do ingresso na residência. Cerceamento de defesa. Produção de prova indeferida. Pleito absolutório por insuficiência probatória. 1. Ilicitude probatória não configurada. Policiais que ingressaram na residência após ter o acusado dispensado um tijolo de maconha no portão e corrido para dentro do imóvel. Configuração de suficiente justa causa quanto à situação de flagrante delito. Ingresso no domicílio que está amparado pelo permissivo constitucional. Preliminar de nulidade das provas que merece ser afastada. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento do pedido de produção de provas. Inocorrência. Diligência irrelevante para o deslinde do feito. 3. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. 4. Dosimetria da pena que não merece reparos. 4.1. Do crime de tráfico de drogas - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado. 4.2 - Do crime de receptação - Maus antecedentes que permitem a fixação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência - exasperação da pena em 1/6. Causas de aumento ou diminuição da pena - inexistentes. 5. Concurso material de crimes. 6. Manutenção do regime prisional fechado. Quantum da pena aplicada que, por si só, autoriza a fixação do regime prisional mais gravoso. 7. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviável. 8. Recurso conhecido e improvido. (TJ-SP - APR: 15000249120218260559 SP 1500024-91.2021.8.26.0559, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 01/12/2021, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2021) - grifei

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar. No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência de nº 1652/2020; auto de prisão em flagrante de fls. 01/02; auto de apreensão de fls. 17/19; laudos periciais de fls. 34/37, 38/41, 42/45, 285/287 e 490/492; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva será analisada individualmente.

A testemunha ANTÔNIO CARLOS DA SILVA, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que tinham informações que no local, os réus Maicon e Keren faziam tráfico no local e a ré Aline abastecia com drogas. Na data visualizaram Alice e "zoio" na calçada, sendo que Aline jogou um tubo para a casa de Maicon. Esse tubo caiu no chão e abriu caindo drogas. Não conseguiram entrar na casa, pois o portão estava fechado. Nesse momento, Maicon recolheu as drogas. Conseguiram entrar, mas Maicon tinha fugido com as drogas. Na busca domiciliar, encontraram embaixo do colchão R\$500,00, na cozinha dois pés de maconha. No sutiã da Aline, foi encontrada 5 porções de crack. Vanderlei, que foi abordado, disse que tinha ido até o local para comprar drogas. Maicon não foi localizado. Disse que havia informações há meses, acerca do tráfico do local. Perceberam, pela grade, que Maicon recolheu todas as drogas do chão. Tinham várias porções no chão. Maicon e Keren conviviam juntos no imóvel. Os réus eram conhecidos por envolvimento por tráfico de drogas. Por volta das 23 horas ocorreu a abordagem. Maicon e Aline estavam conversando entre a grade do portão, quando a polícia chegou. Visualizou Maicon no local, mas não se recorda das vestimentas, pois a abordagem foi rápida. A busca na ré Aline foi realizada

quando chegou a policial feminina, após a busca residencial. Na residência não foi encontrada nenhum tipo de droga, salvo os dois pés de maconha. O réu Maicon fugiu pelos fundos, mas, embora terem feito buscas nas imediações, ele não foi localizado. Estavam em três policiais. Forçaram o cadeado do portão, para conseguir acessar a residência. O tubo não foi localizado. Não encontraram balança de precisão ou anotações referentes ao tráfico de drogas.

A testemunha ANDERSON LUIS DOS REIS PACHECO, policial militar, em seu depoimento judicial, relatou que no local dos fatos era um ponto de tráfico já conhecido. Maicon, de alcunha "ratão", junto com Keren realizavam tráfico no local. A casa é toda fechada e vazada por grades. Informações eram de que as drogas eram entregues entre as grades. Em diligências, visualizaram Aline no local, sendo que tinham informações de que Aline abastecia o ponto com drogas. Aline estava na calçada junto com outro rapaz, e, antes de ser abordada, arremessou um invólucro para dentro da casa. O tubo caiu e drogas caíram ao chão. Viram Maicon na varanda e este abaixou e pegou as drogas. O portão estava trancado. O réu Maicon correu para dentro da casa. Estouraram a fechadura do portão, mas o réu tinha fugido pelo fundo da casa. Encontraram na cozinha dois pés de maconha e R\$500,00 que estava embaixo do colchão, em notas pequenas. Acionaram apoio. No sutiã de Aline, a policial feminina encontrou drogas e dinheiro. As informações de que os réus estavam envolvidos em tráfico de drogas foram obtidas meses antes. Maicon e Keren moravam na mesma casa. A abordagem ocorreu no período noturno, entre 21h30 e 23h30. Viu perfeitamente quando a droga caiu do tubo e o réu Maicon pegou e entrou na residência. O tubo não foi encontrado. Não recorda o tamanho da muda de maconha. Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

A testemunha JOSÉ CARLOS MARTINS, tio da ré Aline, em seu depoimento judicial, apenas abonou a testemunha, não tendo presenciado os fatos.

A testemunha ADRIANA XAVIER MOREIRA, em seu depoimento judicial, apenas abonou a testemunha, não tendo presenciado os fatos.

A testemunha CAMILA ILDA DE OLIVEIRA, em seu depoimento judicial, apenas abonou a testemunha, não tendo presenciado os fatos.

Interrogado judicialmente, o réu MAICON ALVES FRANCISCO confessou, em parte, os fatos. Disse que não estava na casa no momento da abordagem. Brigou com a esposa dia anterior e tinha ido para casa do seu pai. Com relação aos pés de maconha, confessou ser de sua propriedade. A casa era fechada, não tinha como fugir pelos fundos, somente tem acesso pelo portão de entrada. Keren também tinha conhecimento da existência da planta de maconha. Disse que Keren não usava maconha. Morava 7 anos com Keren, mas no local dos fatos morava apenas há 2 meses. Não sabe se Aline estava na casa no momento dos fatos.

Interrogado judicialmente, a ré ALINE MARTINS DE SOUZA negou os fatos. Disse que foi presa somente com cachimbo na mão e quando viu os policiais, acendeu e deu o último trago. Nega que estava na posse de crack. Não sabe de tubo de drogas. A polícia a abordou na esquina junto a outro usuário. Os policiais arrombaram o portão e entrou agredindo na ré e na Keren. Maicon não estava na casa. Keren é

considerada sua filha, pois namora a mãe desta.

Interrogado judicialmente, a ré KEREN ANDRESSA NUNES DOS SANTOS negou os fatos. Disse que estava na casa no momento em que a polícia arrombou o portão. A polícia chegou com Aline, mas o Maicon não estava na residência. Tinha conhecimento dos pés de maconha, porém queria tirar de sua casa. A propriedade era de Maicon. Aline não mora próxima de sua casa. Tinha mais uma pessoa com Aline. A polícia não a chamou para abrir o portão. Estavam morando naquela casa há menos de 2 meses. Aline a criou, é considerada sua mãe.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados cometeram os crimes indicados abaixo.

Com relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), a autoria resta-se demonstrada somente com relação à ré ALINE.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela, a ré ALINE trazia consigo (dentro de seu sutiã), para posterior entrega a consumo de terceiros, 05 (cinco) porções de cocaína, na forma de "crack", embaladas em invólucros plásticos fechados por nó, com peso líquido de 0,31 g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/19, e laudo de constatação de fls. 34/37 e 38/41, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; além de dinheiro. Portanto, resta-se atestada a condição de traficante com relação à ré ALINE.

A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas o que, aliado às circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito" "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-

25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (crack) consta no rol.

Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

Com relação aos réus MAICON e KEREN, não ficou comprovada a traficância, uma vez que não foi apreendido nenhum tipo de droga em posse dos acusados, bem como a perícia realizada no tubo plástico apreendido não constatou presença de drogas (fls. 490/492).

Com relação ao crime de tráfico equiparado, previsto no art. 33, §1º, inc. II da Lei 11.343/06, a autoria dos réus MAICON e KEREN está comprovada nos autos.

Conforme perícia de fls. 285/287, da análise da planta apreendida na residência do casal, foi detectada a presença da substância THC. Conforme art. 33, §1º, inc. II da Lei de Drogas, comete crime quem semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas.

Ademias, o réu Maicon confessou o cultivo da maconha.

Não é possível reconhecer a insignificância, conforme levantado pela Defesa. O cultivo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas configura a conduta ilícita prevista no art. 33, §1º, inc. II da Lei de Drogas, independente da quantidade apreendida, por afetar o bem jurídico tutelado, que é a saúde pública, não sendo hipótese de aplicação do princípio da insignificância. A norma penal em causa tutela interesse coletivo que se sobrepõe ao direito individual de liberdade, constitucionalmente assegurado. A posse de substância entorpecente representa perigo para a saúde pública, o que autoriza o apenamento da conduta do agente sem que resultem feridos os seus direitos constitucionais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TÓXICOS - POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ALEGAÇÃO DE AUTO LESÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - Impossível a absolvição do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pela aplicação do princípio da insignificância, pois, em se tratando de crime de perigo abstrato, que tem como bem jurídico tutelado não apenas a saúde do usuário, mas também a saúde pública, revela-se irrelevante a quantidade de substância entorpecente apreendida.2) Não se trata de incriminar alguém por autolesão, pois a criminalização da conduta disposta no art. 28, da Lei de Tóxicos possui como bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora a saúde pública. 3) Validade do depoimento do guarda municipal desde que não infirmado por outros elementos de prova. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. (TJ-SP - APR: 00000682520168260022 SP 0000068-25.2016.8.26.0022, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 23/04/2018, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/04/2018)

Apelação Criminal. Posse de drogas para uso próprio. Art. 28 da Lei de Drogas.

Inaplicabilidade do princípio da insignificância. Questão de política pública.

Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 15001272720198260185 SP 1500127-27.2019.8.26.0185, Relator: Paulo Victor Alvares Gonçalves, Data de Julgamento: 25/03/2021, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/03/2021)

Com relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), a autoria de nenhum dos acusados está demonstrada.

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade, o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. A reunião eventual constitui mero concurso de pessoas.

Ademais, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/2006.

Nesse sentido, consagra a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 15013370420198260286 SP 1501337-04.2019.8.26.0286, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2021; TJ-SP - APL: 00150188320148260224 SP 0015018-

83.2014.8.26.0224, Relator: Marcos Correa, Data de Julgamento: 19/05/2016, 6ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2016; TJ-SP - APR:

00003587120188260571 SP 0000358-71.2018.8.26.0571, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 29/10/2018, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/11/2018.

Os delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, por

serem autônomos e independentes, podem coexistir em concurso material. Portanto, resta-se não comprovada a estabilidade e permanência da associação. Razão pela qual, com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, a acusação é improcedente.

Com relação ao pedido para desclassificar para o crime de uso, razão não assiste à Defesa. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta dos réus não se enquadra no artigo 28 da Lei de Drogas. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR:

00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalcheiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os réus MAICON e KEREN praticaram o crime previsto no art. 33, §1º, inc. II da Lei 11.343/06; bem como a ré ALINE cometeu o crime previsto no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

DO RÉU MAICON:

Primeira fase: O réu possui antecedentes (processo nº 0000330-41.2014.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 25/03/2015 - fls. 396). Aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0000002-52.2014.8.26.0592, com trânsito em julgado para a Defesa em 19/04/2017 - fls. 395).

Há incidência da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, d do CP, por sua vez, há incidência da agravante da reincidência (CP, artigo 61, I). Consoante artigo 67 do CP, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ - HC: 488709 SP 2019/0006279-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2019; STJ - HC: 406422 ES 2017/0159888-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/11/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2017) e do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP - APR: 01058725820178260050 SP 0105872-58.2017.8.26.0050, Relator: Salles Abreu, Data de Julgamento: 27/03/2019, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/03/2019; TJ-SP - APR: 00634027520188260050 SP 0063402-75.2018.8.26.0050, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 22/02/2021, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/02/2021), a confissão e a reincidência são circunstâncias preponderantes, razão pela qual devem ser integralmente compensadas não havendo se falar em redução ou aumento da reprimenda na segunda fase da dosimetria pela preponderância da citada atenuante ou agravante.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

DA RÉ KEREN:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa.

Segunda fase: A ré é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0000074-34.2017.8.26.0592, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/06/2018 – fls. 387). Aumento em 1/6 e fixo a pena provisória em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

DA RÉ ALINE:

Primeira fase: A ré possui antecedentes (processo nº 0004681-91.2013.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/04/2016 – fls. 378). Aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: A ré é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0002795-52.2016.8.26.0637, com trânsito em julgado para a Defesa em 05/02/2019 – fls. 378). Aumento em 1/6 e fixo a pena provisória em 06 anos e 09 meses de reclusão, e 680 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

Fixo o regime inicial fechado para todos os réus, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência.

Os réus não preenchem os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional, haja vista a reincidência.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para:

CONDENAR MAICON ALVES FRANCISCO como incurso nas sanções do art. 33, §1º, inc. II da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

CONDENAR KEREN ANDRESSA NUNES DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 33, §1º, inc. II da Lei 11.343/06, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 583 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

CONDENAR ALINE MARTINS DE SOUZA como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 06 anos e 09 meses de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 680 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

ABSOLVER MAICON e KEREN dos crimes previstos no art. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

ABSOLVER ALINE do crime previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, deixando de aplicar qualquer pena, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Deixo de decretar a prisão preventiva dos réus, haja vista a ausência dos requisitos legais.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, consoante artigo 804 do CPP, salvo o réu Maicon, pois representado pela Defensoria Pública.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III

da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

PI

Tupã, 30 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA